



PUTUSAN

Nomor: 065/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang
Perabot, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,
Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 05 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 065/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 05 Mei 2011 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 1972, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bantul Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/1972 Seri A tertanggal 11 Februari 1972, dan

Hal 1 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.



sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, lahir 04 Mei 1973;
2. ANAK II, lahir 10 April 1975;
3. ANAK III, lahir 20 Agustus 1977;
4. ANAK IV, lahir 15 Oktober 1980;
5. ANAK V, lahir 07 Maret 1983;
6. ANAK VI, lahir 13 September 1986;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1997 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat semula bekerja di kota sarolangun sebagai tukang prabot di tempat PAI, Tergugat bekerja di tempat tersebut sebagai karyawan biasa namun tanpa diduga dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat berpacaran dengan seorang perempuan janda yang bernama WANITA LAIN kakak ipar majikan Tergugat tanpa izin Penggugat, Penggugat telah berusaha memperingati Tergugat agar tidak melanjutkan jalinan cinta dengan perempuan tersebut, akan tetapi nasihat Penggugat tidak menjadi perhatian Tergugat. Oleh karena usaha majikan Tergugat terus mempengaruhi Tergugat akhirnya Tergugat berhasil menikahi perempuan

Hal 2 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.



janda tersebut. Tidak beberapa lama setelah menikah Tergugat mengirim selebar surat kepada Penggugat yang isi surat tersebut Tergugat minta persetujuan Penggugat agar Penggugat merelakan perkawinan Tergugat dengan perempuan janda tersebut, Penggugat dengan rasa jengkel tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut;

- b. Bahwa Tergugat setelah menikah dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN tersebut jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan kalau pun pulang Tergugat datang bersama istri mudanya tersebut cuman sebentar, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir kalau Penggugat tidak memintanya, apalagi nafkah batin yang kian hari tidak terpenuhi dengan baik, Penggugat merasa tersiksa dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat setelah membina rumah tangga dengan janda tersebut, Tergugat setiap tahunnya selalu pulang ke rumah kediaman bersama namun tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak pernah mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan (sex) padahal Penggugat sangat membutuhkan sentuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah istri mudanya di Desa - sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 065/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 02 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011 yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan pandangan akan dampak negatif dari perceraian dengan harapan agar Penggugat bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menikah lagi pada tahun 1997 atau sekitar 14 tahun yang lalu;

Hal 4 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, perempuan yang dinikahi Tergugat secara sirri tersebut berstatus gadis, bukan janda;
- Bahwa, sejak Tergugat menikah secara sirri tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin kepada penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2009 Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/1972 Seri:

A tanggal 11 Februari 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bantul Propinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzegeben, serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1979 ketika sama-sama transmigrasi dari Jawa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (suami Penggugat) yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berjarak 500 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;



- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sudah tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama WANITA LAIN dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah Tergugat menikah lagi secara sirri tersebut jarang pulang ke kediaman bersama, dalam 1 tahun Tergugat pulang sekali ke kediaman Penggugat dan Tergugat itupun pada saat lebaran;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menikah lagi secara siri pada tahun 1995 karena pada tahun tersebut Tergugat dan istri sirinya berkunjung ke rumah Saksi, dan masih pengantin baru;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan istri sirinya;
- Bahwa sejak lebaran idul fitri tahun 2009 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi setiap Penggugat datang menemui Tergugat di kediaman istri sirinya di -, Tergugat selalu memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak 5 bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak pernah menemui Tergugat lagi dan Tergugat juga tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat meninggalkan tanah pekarangan yang berisi pohon karet yang rata-rata dalam seminggu menghasilkan getah karet 10 kg. Jumlah tersebut belum dibagi dengan yang bagian penyadap karet;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah menasihati Tergugat agar pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sejak Februari 2009 bukan sejak 5 bulan yang lalu dan hasil karet tersebut rata-rata Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 2 minggu;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak rumah 60 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1979 ketika sama-sama transmigrasi dari Jawa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melakukan akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan Perempuan dari - tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sejak menikah lagi secara siri, Tergugat tinggal bersama dengan istri sirinya di -, seminggu sekali Tergugat pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa istri sirinya tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat ketika datang ke kediaman Penggugat dengan membawa istri sirinya;
- Bahwa sejak lebaran idul fitri tahun 2009 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat meninggalkan tanah pekarangan yang berisi pohon karet yang rata-rata dalam dua minggu memperoleh hasil Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi;

Bahwa, Penggugat membenarkannya seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi kedua Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, halaman 83, perkara ini tidak wajib dilakukan mediasi sehingga mediasi yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diberlakukan;

Hal 8 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat telah mengajukan perbaikan dan penjelasan terhadap gugatannya yang pada pokoknya memperjelas dalil gugatan Penggugat tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan pasal 127 Rv, dan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengubah ataupun menyimpang dari pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN tanpa izin dari Penggugat, sejak menikah lagi secara siri tersebut Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan sejak lebaran tahun 2009 Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak ada nafkah lahir dan batin yang diberikan kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegel, dan sesuai dengan aslinya,

Hal 9 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.



dengan demikian alat bukti (P) itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Maka berdasarkan pasal 284 dan 285 RBg alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 1972 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan telah diperiksa satu persatu. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta saling menguatkan dengan bukti (P). Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat yang kesaksian tersebut telah pula dibenarkan dan ditanggapi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak serumah lagi sejak Tergugat menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan bernama WANITA LAIN pada tahun 1995, akan tetapi Tergugat masih sering sering datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak lebaran



tahun 2009 atau selama sekitar 1,5 tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sama sekali setidak-tidaknya sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak Tergugat menikah lagi secara sirri dan tinggal dengan istri sirrinya tersebut, Tergugat meninggalkan tanah pekarangan berisi pohon karet yang menghasilkan getah rata-rata Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam dua minggu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan keduanya rukun, bahkan Saksi kedua sendiri pernah menasihati Tergugat agar kembali ke kediaman bersama, tetapi tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 1, yaitu agar gugatannya dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum poin 2, yaitu agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“. Di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan dijelaskan pula: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai sebab Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain yg bernama TRI tersebut sangat potensial menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah berdasarkan hukum dan memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang bunyinya terdapat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3, yaitu agar biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum poin 2 dan 3 dikabulkan, maka berarti mengenai tuntutan Penggugat poin 1 harus pula dinyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat”;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1432 H oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang terdiri dari MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

MASHUDI, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. ZURIAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- |

Hal 15 dari 15 hal Put No. 065/Pdt.G/2011/PA.Srl.